

1500115-83.2021.8.26.0430

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... de Publicação: 27/09/2017);

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Bom Jesus, 1207, Paulo de Faria-SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500115-83.2021.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500115-83.2021.8.26.0430

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3021125/2021 - DEL.POL.RIOLANDIA, 16698426 - DEL.POL.RIOLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MATEUS NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MATEUS NUNES, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal.

Narra a denúncia: Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 19h00min, nas dependências do CDP de Riolândia, nesta Comarca, MATEUS NUNES, qualificado e interrogado a fls.67-71, desacatou o agente penitenciário Marcelo Faria Soares no exercício de suas funções. Apurou-se que na data dos fatos, o agente penitenciário Marcelo estava no local em que houve um tumulto gerado pelos detentos, e por um momento o denunciado Mateus, proferiu

contra ele as frases: "Vai tomar no cú, funcionário desgraçado! Arrombado". O fato foi presenciado pelas testemunhas Edicarlos e Sérgio. Diante do exposto, denuncio MATEUS NUNES como incurso no artigo 331 do Código Penal e requeiro que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para ser processado, seguindo-se o rito dos artigos 71 de seguintes da Lei 9.099/95.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 17 de outubro de 2022, foi ouvida a vítima Marcelo Faria Soares, bem como a testemunha Edicarlos Fernandes Ramos.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do réu em razão da ausência de provas suficientes para condenação. Aduziu que as ofensas proferidas não significam que o acusado necessariamente buscava desprestigiar a vítima no exercício de sua função. Em caso de condenação, postulou que seja a pena fixada no mínimo legal, com a fixação de regime inicial mais brando de cumprimento de pena, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do crime vem devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01-02), Termo de Declarações (fl. 27) e Termo de Depoimento (fls. 28-29), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A vítima Marcelo Faria Soares, agente penitenciário, narrou que durante uma algazarra entre os detentos, se deslocou até o pavilhão e ao se aproximar da cela onde estava o acusado, este sem qualquer motivo lhe desacatou dizendo: "vai tomar no cú, funcionário filho da puta e Arrombado!".

A testemunha Edicarlos Fernandes Ramos, agente penitenciário, disse que no dia dos fatos estava de plantão quando a vítima Marcelo foi averiguar o porquê estava ocorrendo uma gritaria no raio. Aduziu que quando a vítima chegou na cela em que estava o acusado, este proferiu palavras contra a vítima. Confirmou ter ouvido as ofensas. Questionado, aduziu que o acusado chamou a vítima de arrombado, filho da puta e que mandou a vítima tomar no cú.

A testemunha Sergio Luiz Santos, agente penitenciário, ouvida perante a autoridade policial, informou ter presenciado o acusado desacatando a vítima com os seguintes dizeres: "vai tomar no cú funcionário desgraçado! Arrombado!".

Em seu interrogatório, o réu negou a prática do crime. Afirmou não ter xingado ou ameaçado qualquer funcionário. Disse que no dia dos fatos, devido a um problema no sinal da televisão, alguns detentos reclamaram com os funcionários. Informou que a vítima chegou na cela e pediu dois nomes mencionando que estava sendo xingado.

Declarou não saber o nome dos detentos que se exaltaram e xingaram o agente penitenciário.

De início, ressalto que os depoimentos prestados em juízo pelos agentes penitenciários são coerentes e harmônicos entre si, e com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Não há qualquer motivo para levar a crer que os agentes teriam algo contra o réu que o incriminasse falsamente pelo crime em questão. Saliente-se que o simples fato de as testemunhas serem agentes penitenciários, equiparados a policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova colhida, mormente quando os depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, como no caso. Logo, seus depoimentos merecem crédito, já que o próprio acusado afirmou que nunca teve qualquer tipo de inimizade ou desentendimento prévio com os agentes envolvidos. A esse respeito dispõe a jurisprudência:

DESACATO - APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em demérito à Administração Pública. (TJ-SP - APR: 00135803020168260037 SP 0013580-30.2016.8.26.0037, Relator: Ana Cláudia Habice Kock, Data de Julgamento:

26/09/2017, Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2017);
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o réu, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. Aqui, em prova convincente, os agentes penitenciários relataram que viram pela câmera de segurança, quando uma pessoa arremessou um objeto para dentro do pátio do presídio. E visualizaram o apelante pegando-o, pacote que continha maconha. Ou seja, não restam dúvidas de que o recorrente estava traficando na ocasião. Apelo desprovido. (TJ-RS - APR: 70085162063 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 09/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2021).

Da análise do acervo probatório, verifico que a condenação é medida que se impõe. A vítima Marcelo Faria Soares, ouvido em juízo, afirmou que durante uma algazarra entre os detentos o acusado sem qualquer motivo lhe desacatou dizendo: "vai tomar no cú, funcionário filho da puta! Arrombado!", o que restou corroborado pelo depoimento prestado pela testemunha Edicarlos, que prestou depoimento no mesmo sentido. A conduta adotada pelo réu afigura-se manifestamente desrespeitosa e visa, a toda evidência, desprestigiar a função exercida pela vítima, posto que além de ter sido mandado "tomar no cú", também foi xingado de funcionário "filho da puta" e "arrombado". O acusado, sem qualquer justificativa e motivo passou a ofender a vítima com palavras de baixo calão, enquanto este exercia de forma correta e respeitosa o seu trabalho. Condutas dessa natureza não podem ser toleradas e devem se reprimidas pelo Estado, que não pode se omitir diante da prática de ilícitos penais injustificáveis e levados a efeito em desfavor de agentes penitenciários, cuja integridade física e moral merece proteção. Em suma, o conjunto probatório é congruente, apto, idôneo e suficiente para que haja a procedência do pedido, não havendo qualquer dúvida quanto à prática do ilícito, já que além da palavra da vítima, a testemunha Edicarlos Fernandes Ramos presenciou os fatos e confirmou a versão apresentada por aquela.

A conduta levada a efeito pelo acusado é típica, ilícita, culpável e encontra expressa previsão legal no art. 331, do Código Penal:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela;
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

Nesse sentido, entende a jurisprudência: Criminal - Desacato - Ré que dava guarida a foragido da Justiça - Ofensa aos policiais que foram ao local cumprir mandado de prisão - Testemunha policial civil que afirma que, dentre outras palavras que não se recorda, foi chamado de "verme e filho da puta" - Ofensas corroboradas pelo guarda civil que apoiou a diligência - Prova firme e coerente - Ofensas que, diante das circunstâncias em que se deram, revelam desprezo pela função exercida pelos policiais - Condenação que era de rigor - Recorrente primária, pelo que a pena foi fixada no mínimo legal e bem substituída por restritiva de direitos - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, mantida a bem lançada sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - APR: 00006631220168260511 SP 0000663-12.2016.8.26.0511, Relator: Rodrigo Pares Andreucci, Data de Julgamento: 20/07/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020); g.n

PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. DESACATO CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição quanto ao delito de dano qualificado, tanto por insuficiência probatória, quanto por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Ainda, a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao delito de desacato (pois o delito de desacato viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme assim já reconhecido pelo STJ). Impossibilidade. Materialidade e autoria restaram demonstradas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, bem como pelo laudo pericial que atestou o dano nas câmeras de segurança da unidade prisional. Quanto ao delito de desacato, restou demonstrado nos autos que houve ofensas perpetradas pelo apelante, com expressões de menoscabo e de baixo calão, comprovada a intenção

de humilhar e desprestigiar funcionário público no exercício da função. Crime legitimamente tipificado, contra a moral do indivíduo e que reflete na Administração Pública, tornando-o diferenciado, perfeitamente adequado frente a Constituição Federal e em nada ofensivo aos direitos humanos. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00018325020188260483 SP 0001832-50.2018.8.26.0483, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/01/2021);

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Mostra-se configurado o crime de desacato quando o agente utiliza palavras depreciativas contra policiais ou agentes penitenciário no exercício de suas funções, com o intuito de humilhá-los e desprestigiar-los, não se erigindo em excludente o seu estado de exaltação e nervosismo. II - Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 10002150001796001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 21/09/2016, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2016).

Por fim, inexistindo, ainda, qualquer elemento de prova colacionado aos autos pela defesa que pudesse justificar a conduta do acusado, ou ainda isentá-lo de responsabilidade pela prática do ilícito, a procedência da ação penal se impõe. O acusado ostenta antecedentes, na medida em que restou condenado por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0002080-35.2018.8.26.0509 (0037898-80.2014.8.26.0576), 0002849-12.2016.8.26.0154 (0018256-24.2014.8.26.0576), 0003033-26.2020.8.26.0154 (1500036-42.2020.8.26.0559) e 0005893-07.2017.8.26.0509 (0030109-59.2016.8.26.0576), conforme se verifica de certidão de fls. 132-139.

As circunstâncias do crime são negativas, já que o acusado praticou o crime quanto estava dentro da penitenciária na qual cumpria pena, o que se afigura mais reprovável, já que mesmo estando recluso ainda assim continua a infringir a lei e praticar crimes, o que demonstra maior audácia e desprezo pelo Estado, a exigir sanção maior, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Reconheço a reincidência do acusado, porquanto restou condenado, por sentença transitada em julgado, nos autos do processo nº 0000710-82.2019.8.26.0154 (0006572-68.2015.8.26.0576), a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento, o que faço, com fundamento no art. 61, I, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, procede o pedido.

Passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

DOSIMETRIA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 331, do CP

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inerentes a crimes dessa natureza;

Antecedentes: anota antecedentes criminais;

Conduta Social: inexistem elementos probatórios acerca de sua conduta social;

Personalidade: não há prova que demonstre personalidade negativa do acusado;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: negativas, porquanto praticou dentro da penitenciária a que estava cumprindo pena, conforme especificado em fundamentação;

Consequências: não excedem à normalidade do tipo;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se faz presentes duas circunstâncias negativas, razão pela qual fixo a pena base em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante da reincidência, prevista no art., 61, I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração, e por isso, torno a pena definitiva nos limites já fixados.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o FECHADO,

considerando a quantidade de pena fixada, a existência de diversos antecedentes, das circunstâncias negativas do crime, e a reincidência, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "a" do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, restando ausentes os requisitos do art. 44, II e III do CP. Incabível também a suspensão condicional da pena, por ausentes os requisitos do art. 77, I e II, do CP. De se salientar que a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §§ 1 e 2º, DO CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. Não há que se falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja análise compete ao juízo da execução, que aferirá o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar MATEUS NUNES, qualificado nos autos, à pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial FECHADO pela prática do crime de desacato previsto no art. 331, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se o mandado, a guia (art. 467 a 474 das NSCGJ), o mandado, os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ) e a certidão de honorários ao defensor nomeado.

P.I.C.

Paulo de Faria, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA